

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO S.p.A. (C.F. 104601121006) corrente in Roma, Via Sant'Erasmus n. 2 in persona del suo procuratore Avv. Cinzia Monteverdi, giusta procura alle liti, già presente nel fascicolo di primo grado (cfr. doc. 1 fasc. I grado) che, per comodità si rideposita (**doc. 1**)

GIAN BATTISTA BARBACETTO (C.F. BRBGBT52C21F205J) nato a Milano il 21 marzo 1952

E

MARCO TRAVAGLIO (C.F. TRVMRC64R13L129G) nato a Torino il 13 ottobre 1964, tutti rappresentati e difesi, giuste procure rilasciate in calce alla comparsa di costituzione e risposta, inserita nel fascicolo di primo grado che si deposita (**all. A**) dagli Avv.ti Caterina Malavenda (C.F. MLVCRN55P69F158J) e Mariachiara Giampaolo (C.F. GMPMCH67A71A944O) i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti numeri di fax 02.37928723 e 051.331596 ed ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata: caterina.malavenda@lodi.pecavvocati.it e mariachiaragiampaolo@ordineavvocatiibopec.it presso lo studio della quale in Bologna, Viale A. Aldini n. 88, eleggono domicilio

- appellanti -

CITANO

MARCO MANCINI (C.F. MNCMRC60R03C265K), nato il 3 ottobre 1960 a Castel San Pietro Terme (BO), rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dagli Avv.ti Luigi Antonio Paolo Panella (C.F. PNLLNT64H11D662G – PEC luigiantoniopaolopanella@ordineavvocatiroma.org) e Paolo de Miranda (C.F. DMRPLA64A14D704B - PEC paolo.demiranda@ordineavvocatiravenna.eu) e con domicilio eletto per il giudizio di primo grado presso quest'ultimo in Ravenna via Guaccimanni n. 25

- appellato -

a comparire avanti la Corte di Appello di Bologna, sezione e consigliere relatore designandi, nella sua nota sede all'udienza del **30 ottobre 2025**, ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima di detta udienza o di quella fissata a norma dell'art. 349 *bis* secondo comma c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione, avvenuta oltre il suddetto termine, implica le decadenze e le preclusioni di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e 343 c.p.c. e con gli ulteriori avvertimenti che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti alla Corte d'Appello - fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali - che, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le conclusioni in calce formulate.

..*.*.*

Con il presente atto si impugna la sentenza **n. 226/2025**, emessa il 5 aprile 2025 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Ravenna, Sezione civile, G.D. Dott. Gianluca Mulà, **notificata il 10 aprile 2025 (all. B)** a definizione della causa RG n. 3570/2022, promossa da Marco Mancini, con la quale il Giudice di primo grado ha accolto parzialmente la domanda. Alla cognizione di Codesta Corte di Appello viene devoluta la sentenza, limitatamente ai capi contrari alle ragioni degli appellanti, perché gli stessi vengano annullati e/o riformati, previo accertamento dell'erronea applicazione di legge e, comunque, del totale difetto e/o la mera apparenza e/o contraddittorietà della motivazione, che ha ignorato elementi essenziali ai fini del decidere e applicato in modo erroneo i principi giurisprudenziali in materia, così pervenendo all'esito contestato, con conseguente accertamento della legittimità della condotta degli appellanti e rigetto in toto delle domande *ex adverso* formulate, per le ragioni che verranno di seguito esposte.

In subordine, si chiede, in ogni caso, la riforma del capo della sentenza, avente ad oggetto le modalità di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Gli appellanti, a tal proposito e proprio per le singolari modalità imposte, formuleranno in calce al presente atto istanza di sospensione dell'esecutività del capo, avente ad oggetto la pubblicazione della sentenza.

Parole chiave: diffamazione a mezzo stampa, diritto di critica, pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.

1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO.

Con atto di citazione 12 dicembre 2022, Marco Mancini conveniva in giudizio Gian Battista Barbacetto, quale autore dell'articolo, dal titolo "*Mancini insegna quel segreto di Stato che lo salvò due volte*", Marco Travaglio, quale direttore responsabile del quotidiano e la Società Editoriale Il fatto S.p.A., quale editrice dello stesso, rassegnando le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione reietta:

in via principale:

- **accertare e dichiarare** che l'articolo pubblicato sul quotidiano "*Il Fatto Quotidiano*" del 08.10.2021 alle pagg. 14 e 15 a firma di Barbacetto Gian Battista, detto Gianni, dal titolo "*Mancini insegna quel segreto di Stato che lo salvò due volte*", corredato da due immagini che ritraggono il Dott. Mancini contiene espressioni diffamatorie gravemente lesive dell'onore, della reputazione e di tutti i diritti della personalità dell'attore;
- per l'effetto **condannare** i convenuti tutti in solido tra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi dall'attore complessivamente nella misura di euro 250.000,00 ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, così come descritto in narrativa o accertato in corso di causa;

in subordine

- per l'effetto **condannare** i convenuti in relazione alla specifica responsabilità attribuibile anche in riferimento alle previsioni di concorso nel reato di diffamazione e di risarcimento da fatto illecito di cui all'art. 2043 Cod. civ. e/o di responsabilità dei padroni e committenti di cui all'art. 2049 Cod. civ. per non aver tempestivamente rimosso l'articolo in contestazione nella misura di euro 250.000,00 ovvero in quella diversa che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;

in ogni caso

- per l'effetto **condannare** i convenuti tutti in solido tra loro alla riparazione pecuniaria

prevista dall'art. 12 della Legge n. 47/1948 nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;

- **ordinare** la rettifica del servizio diffamatorio con debita comunicazione disposta sul quotidiano nonché l'adeguata pubblicazione della sentenza di condanna su "Il Fatto Quotidiano" stesso oltre che sui quotidiani "Il Resto del Carlino", "Il Corriere delle Sera", "La Repubblica", "Il Giornale";
- **con vittoria** di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre spese forfettarie del 15%, iva e, iva e contributi come per legge.

In via istruttoria:

Si chiede fin d'ora l'ammissione di prova per testi sui fatti indicati in premessa con riserva di indicare i nominativi e di formulare gli opportuni capitoli.

Con ogni più ampia riserva di produrre documenti, formulare istanze e chiedere l'assunzione di mezzi di prova nel proseguo."

Nel giudizio così promosso, si costituivano i convenuti, d'ora in avanti anche appellanti, rassegnando le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis:

nel merito:

- *rigettare, perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, le domande ex adverso formulate;*
- *accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennità, prevista dall'art. 96, comma 3 c.p.c.;*

in via istruttoria:

- *ci si riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed eccepire, anche articolando mezzi istruttori, a mezzo memorie, per il deposito delle quali, fin da ora, si chiede la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, nn. 1), 2) e 3) c.p.c.*

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa".

All'udienza del 13 giugno 2023, tenutasi in modalità cartolare, previo il deposito di note scritte, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e rinviava la causa per il prosieguo all'udienza del 28 novembre 2023.

Le parti depositavano memorie e il Giudice, all'esito dell'udienza, svoltasi in modalità cartolare e previo il deposito di note scritte, con ordinanza 15 dicembre 2023, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza dell'8 ottobre 2024, concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive.

2. LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Con sentenza n. 226/2025, qui impugnata, il Tribunale accoglieva sia pure parzialmente la domanda, svolta dall'odierno appellato, limitatamente ad uno solo degli incisi contestati.

La sentenza, che è stata notificata e che viene depositata nel fascicolo di parte, viene di seguito trascritta, limitatamente ai capi impugnati e a quelli che sono utili per meglio comprendere le ragioni su cui l'impugnazione si fonda, compresa la trascrizione dell'articolo per cui è causa, con la evidenziazione dei passi che qui rilevano:

<Così recita l'articolo di giornale ritenuto diffamatorio, intitolato *"Mancini insegna **quel segreto di Stato che lo salvò due volte**"*: *"Paradossale la lezione sul segreto di Stato tenuta ieri da Marco Mancini all'università di Pavia. Parlando di corda in casa dell'impiccato, l'ex agente segreto Mancini ha citato istituzioni, codici, articoli e commi, **senza mai fare alcun riferimento esplicito al sequestro di persona per cui è stato condannato a 9 anni da una Corte d'appello, per poi essere prosciolto dalla Cassazione proprio grazie al segreto di Stato. E poi di nuovo salvato, sempre dal segreto di Stato, per i dossieraggi illegali Telecom. Mancini, l'uomo che fu salvato due volte (dal segreto di Stato), diventa professore di segreto di Stato. Come se Franco Freda (assolto per la strage di piazza Fontana) fosse chiamato all'università a far lezione su piazza Fontana. Nell'aula non è mai risuonato il nome della vittima, Abu Omar, sequestrato nel 2003 a Milano da un gruppo della Cia con l'appoggio di Mancini e del Sismi (il servizio segreto militare) di Niccolò Pollari e poi portato in Egitto dove fu per mesi torturato. Il pensiero va a un illustre docente della stessa università di Pavia, il professor Vittorio Grevi, che fino alla fine della sua vita criticò, con raffinati argomenti giuridici, l'allargamento dei confini del segreto di Stato che salvò Pollari e Mancini. Ma nessuno li ha ricordati ieri. Ecco allora almeno i fatti, dimenticati nella lezione-autodifesa dell'ex agente del Sismi e poi***

dirigente del Dis (l'agenzia che coordina i servizi di sicurezza per l'interno e per l'estero, andato in pensione dopo lo strano incontro segreto in autogrill con Matteo Renzi). **Mancini è prosciolto, grazie al segreto di Stato, in primo grado e in appello dall'accusa di sequestro di persona. Svolta in Cassazione: proscioglimento annullato perché il segreto di Stato non può mai coprire un fatto-reato. Così il nuovo processo d'appello nel 2013 condanna Mancini a 9 anni di reclusione e Pollari a 10. Ma intanto il segreto di Stato sul caso Abu Omar è confermato dai governi che si succedono (Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi), che aprono conflitti d'attribuzione tra poteri dello Stato, ricorrendo alla Corte costituzionale contro pm e giudici. La sentenza della Corte nel 2014 estende il segreto di Stato ai documenti del processo Abu Omar, sostenendo che copre non un fatto-reato, ma gli assetti interni dei servizi di sicurezza e i loro rapporti con la Cia. La Cassazione a questo punto non può che prendere atto della pronuncia della Consulta e annullare le condanne a Mancini, Pollari e altri tre agenti del Sismi: improcessabili per segreto di Stato. Sarà la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (Cedu), nel 2016, a stabilire che l'Italia ha violato cinque diritti sanciti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo: la proibizione di trattamenti umani degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto a effettivi rimedi giudiziari, il diritto al rispetto della vita familiare. "Le autorità italiane erano a conoscenza che Abu Omar era stato vittima di un'operazione di extraordinary rendition cominciata con il suo rapimento in Italia e continuata con il suo trasferimento all'estero", scrive la Cedu; nonostante ciò, "l'Italia ha applicato il legittimo principio del segreto di Stato in modo improprio e tale da assicurare che i responsabili del rapimento, della detenzione illegale e dei maltrattamenti ad Abu Omar non dovessero rispondere delle loro azioni". La sentenza di Strasburgo riconosce il buon lavoro dei magistrati, i pm di Milano Ferdinando Pomarici e Armando Spataro e i giudici che hanno condannato: "Nonostante gli sforzi degli inquirenti e giudici italiani, che hanno identificato le persone responsabili e assicurato la loro condanna, questa è rimasta lettera morta a causa del comportamento dell'ese - cutivo". Ma tutto ciò gli studenti del professor Alessandro Venturi, che ha invitato Mancini in cattedra, non lo hanno sentito. Hanno sentito disegnare una confusa e vecchia visione dello Stato panopticon (come il carcere di Santo**

*Stefano, o meglio di Bentham) che tutto vede senza essere visto. Hanno sentito parlare di diritto alla difesa da garantire a tutti (anche ad Abu Omar torturato in Egitto?). Hanno sentito proclamare il divieto al testimone di violare il segreto di Stato (ma Mancini era imputato, non testimone, e la Costituzione garantisce sopra tutto il diritto alla difesa). La Cosa più insopportabile era l'atteggiamento vittimista che aleggiava nell'aula di Pavia: "Dobbiamo saper andare contro il pensiero unico, superare il mainstream e gli attacchi della stampa", dicevano. Davvero curioso, in bocca a chi, difeso da quasi tutta l'informazione, è saldamente **al centro del potere – il potere vero, forte, intoccabile, armato, segreto – che lo ha due volte salvato incrinando delicatissimi equilibri istituzionali e obbedendo a fortissime alleanze internazionali.** Alla fine, il panopticon ha vinto."*

Si tratta, come emerge dalla semplice lettura dell'articolo, di un articolo fortemente critico principalmente nei confronti della scelta del prof. Alessandro Venturi, docente presso l'Università di Pavia, di invitare a tenere un seminario sul segreto di Stato proprio Marco Mancini.

Scelta, questa, ritenuta inopportuna a causa delle vicende giudiziarie che avevano interessato Marco Mancini in qualità di imputato.

Questi, in due occasioni, a dire del convenuto autore dell'articolo, era stato "salvato", cioè prosciolto, grazie a quel segreto di Stato sul quale era chiamato a svolgere una lezione.

*Accanto alla critica rivolta all'Università **si colloca quella diretta nei confronti all'attore stesso e, più in generale, alla gestione da parte delle istituzioni** – Corte costituzionale compresa – del caso Abu Omar, Imam islamico sospettato di terrorismo e sequestrato dalla CIA con la complicità – secondo la tesi accusatoria e secondo quanto sostenuto dalla sentenza della Corte d'appello di Milano del 12.2.2013 (l'unica corte di merito che ha potuto considerare le fonti di prova successivamente ritenute inutilizzabili a causa del segreto di Stato) – dei servizi segreti italiani.*

Dunque, la verifica della sussistenza dell'esercizio del diritto ex art. 51 c.p., una volta acclarato sotto il profilo oggettivo che l'articolo lede la reputazione dell'attore, va svolta avendo riguardo al diritto di critica.

4. È appena il caso di osservare che sull'oggettiva lesività dell'articolo della reputazione del Mancini non possono residuare dubbi, per il fatto che **l'espressione "salvato dal segreto di Stato" implica necessariamente che Marco Mancini non sia stato riconosciuto colpevole solamente grazie al segreto di Stato e che, quindi, era in realtà colpevole degli illeciti richiamati nell'articolo. La propalazione di una notizia per cui un determinato soggetto sia colpevole di un reato è, sotto il profilo squisitamente oggettivo e dunque a prescindere dall'esistenza di una causa di giustificazione che scrimini tale condotta, evidentemente ex se lesiva della reputazione.** Acclarata la tipicità del fatto e non potendosi dubitare della sussistenza del dolo del giornalista quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale – su cui il convenuto Barbacetto nulla dice – occorre dunque incentrare l'indagine sulla sussistenza della scriminante del diritto di critica.

5. Svolta tale doverosa premessa, è adesso opportuno richiamare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza relativamente ai confini del diritto di critica, superati i quali il fatto non è scriminato e mantiene quindi la propria illiceità.

5. Occorre, quindi, innanzitutto verificare se i convenuti abbiano raggiunto la prova che i fatti posti a base della critica contenuta nell'articolo siano veri o che il giornalista li abbia legittimamente ritenuti tali...

Il convenuto Barbacetto fa riferimento, per esprimere il proprio giudizio negativo, a due distinte vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'attore: la prima riguarda il caso Abu Omar e la seconda il caso dei "dossieraggi illegali Telecom". Come già detto, l'assunto da cui parte il giornalista è che Marco Mancini fosse colpevole di fatti penalmente rilevanti in entrambi i processi, e che abbia evitato la condanna soltanto perché il segreto di Stato ha impedito di considerare delle fonti di prova da cui emergeva la colpevolezza.

6. **Con riguardo alla prima vicenda giudiziaria, ritiene il giudicante che l'onere della prova gravante sui convenuti debba ritenersi raggiunto...**

Orbene, l'iter giudiziario sopra riportato e, soprattutto, l'apparato motivazionale della sentenza n. 20447/2014 rende evidente che **il fatto a base della critica – ossia che Marco Mancini era stato salvato dal segreto di Stato – non può essere ritenuto**

falso. Ciò con la necessaria precisazione che, in questa sede, la verità di tale fatto va rettamente intesa, nel rispetto della presunzione di innocenza, non nel senso che il Mancini sarebbe stato certamente condannato, ma nel senso che il giornalista ritiene legittimamente che egli abbia commesso il reato ascritto e che della verità così intesa sia stata raggiunta la prova (che, non vertendosi in un processo penale, non deve essere ogni oltre ragionevole dubbio).

Svolta questa doverosa premessa, non può non osservarsi che, allorquando le fonti di prova successivamente ritenute coperte dal segreto di Stato erano state utilizzabili, la Corte d'appello di Milano era pervenuta a una sentenza di condanna.

Detti supporti probatori erano stati ritenuti solidi dalla Corte di Cassazione, che ha esplicitamente annullato la sentenza soltanto perché essi non erano più legittimamente utilizzabili, senza peraltro astenersi dal descrivere i fatti che ne risultavano, dai quali emergeva la penale responsabilità del Mancini.

Depurata l'espressione "salvato dal segreto di Stato" dagli accenti accattivanti del linguaggio giornalistico, è dunque sostanzialmente vero, secondo la nozione di verità sopra delineata e secondo la soglia di prova qui richiesta, che Marco Mancini sia stato assolto a causa del segreto di Stato.

Il primo dei tre requisiti del diritto di critica (verità – come sopra rettamente intesa con riguardo al diritto di critica – continenza e interesse pubblico) è perciò sussistente relativamente alla vicenda Abu Omar.....

7.....

8. Non risulta, invece, rispettato il requisito della verità relativamente alla seconda vicenda giudiziaria richiamata nell'articolo.

Si è già detto che anche rispetto a tale vicenda il giornalista ritiene che Mancini fosse stato salvato dal segreto di Stato; e l'espressione "salvato dal segreto di Stato", infatti mai utilizzata dalla difesa dei convenuti, che adoperano quella maggiormente neutra di "beneficiario del segreto di Stato", veicola in modo inequivocabile la notizia che, altrimenti, Mancini sarebbe stato ritenuto colpevole.

Ebbene, ripercorrendo anche in tal caso l'iter giudiziario, stavolta in alcun modo descritto dall'articolista, emerge che così non è perché non si desume che il Mancini fosse colpevole rispetto ai reati ascritti e che invece sia stato assolto per via dell'inutilizzabilità delle fonti di prova dovuta al segreto di Stato.

A Marco Mancini erano contestati i reati di: partecipazione con ruolo organizzativo all'associazione per delinquere; concorso in rivelazione di segreti di ufficio per fini di profitto patrimoniale (art. 326, comma 3 c.p.); corruzione propria passiva.

La sentenza ex art. 425 c.p.p. del 28.5.2010 del Gup del Tribunale di Milano aveva dichiarato "il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato Mancini. Improcedibilità con la formula della non commissione del fatto per il reato associativo sub 1) **e con formule diverse relative ai reati di rivelazione di segreti ex art. 326 c.p.c (capo 15) e di corruzione (capo 16) correlate ai 33 casi di pratiche o dossier formati con il contributo informativo del Mancini: insussistenza del fatto per tre pratiche cui risulta estraneo un qualsiasi contributo dell'imputato; improcedibilità per l'esistenza di segreto di Stato per dieci pratiche non supportate da dati diversi da quelli desumibili dalle notizie secretate dal Capo del Governo; prescrizione ovvero non commissione del fatto per venti pratiche per le quali è possibile rinvenire in atti fonti integrative di prova non coperte da segreto, che però presentano profili di equivocità valutativa non forieri di esiti dibattimentali favorevoli alla pubblica accusa". (pag. 10 doc. 8 parte attrice).**

Relativamente ai fatti per i quali era stato posto il segreto di Stato (dieci pratiche non supportate da dati diversi da quelli desumibili dalle notizie secretate dal Presidente del Consiglio), il Gup scrive che "...la obbligatorietà della declaratoria discende direttamente oltre che dalla norma, dalla interpretazione di questa conseguita alla sentenza della Corte cost. n. 106 del 2009" e precisa che "...tutti i fatti ascritti al Mancini nel presente procedimento sono omogeni quanto a consistenza e qualificazione delle imputazioni..." (cfr. doc. 7 di parte attrice, da pag. 29).

Con sentenza n. 1265/2011 depositata il 3.5.2012 la Cassazione penale ha confermato la sentenza del Gup di Milano, rilevando, quanto alle pratiche relativamente alle quali era stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione per

l'esistenza del segreto di Stato, che per tali pratiche la secretazione degli atti costituiva una barriera conoscitiva insormontabile.

Se, allora, nel caso Abu Omar può affermarsi che il segreto di Stato ha salvato Marco Mancini perché in assenza di questo egli era stato condannato (e dalle motivazioni della sentenza della Cassazione del 2014 emerge che la condanna sarebbe stata con tutta probabilità confermata in sede di legittimità), lo stesso non può dirsi con riguardo al caso dei c.d. dossieraggi Telecom, che ha trovato definizione con la sentenza n. 1265/2011.

In realtà, in tal caso il segreto di Stato ha impedito ogni conoscenza dei fatti, che mai sono stati conosciuti, contrariamente a quanto accaduto nel caso Abu Omar, e nulla autorizza a ritenere, come invece fa l'articolo, che, qualora le fonti di prova coperte da segreto fossero state conoscibili, Marco Mancini sarebbe stato condannato; anzi, le affermazioni del Gup di Milano sopra riportate lasciano pensare – ma è evidente che ci si può limitare ad una mera supposizione in proposito – l'esatto contrario.

Ne deriva che, in parte qua – e precisamente laddove il giornalista afferma che Mancini era stato "salvato, sempre dal segreto di Stato, per i dossieraggi illegali Telecom. Mancini, l'uomo che fu salvato due volte (dal segreto di Stato), diventa professore di segreto di Stato" – la libertà di critica del convenuto non risulta scriminata, poiché si fonda – anche – su un fatto che non risponde al requisito della verità.

Non può perciò in alcun modo affermarsi la legittimità dell'opinione del giornalista per cui il Mancini avrebbe commesso i reati ascrittigli nel processo Telecom, poiché si tratta di un'opinione che non si fonda su fatti veri o putativamente tali; altrimenti, si legittimerebbero condanne mediatiche non fondate su un accertamento dei fatti in sede giudiziale.

Ne consegue che la propalazione di detta critica certamente lesiva della reputazione e dell'onore dell'attore, non risulta, limitatamente al profilo sopra richiamato, scriminata e torna a colorarsi di illiceità.

Deve perciò accertarsi la responsabilità del convenuto Barbacetto ai sensi dell'art. 185, comma 2, c.p., sussistendo sia l'elemento materiale del reato di

diffamazione aggravato dall'utilizzo del mezzo della stampa, ex art. 595, comma 3, c.p., sia l'elemento soggettivo del reato costituito dal dolo generico.

La responsabilità del giornalista comporta, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 47/1948, la responsabilità dell'editore in solido con il giornalista per il reato, incidentalmente accertato in questa sede, commesso col mezzo della stampa.

Ancora, va affermata la responsabilità del direttore Marco Travaglio per omesso controllo colposo.

In proposito, la S.C. afferma che "La responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza, che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione. Tali attività non si esauriscono nell'esercizio di un adeguato controllo preventivo, consistente nella scelta oculata di un giornalista idoneo alla redazione di una determinata inchiesta, ma richiede altresì la vigilanza "ex post" sui contenuti e sulle modalità di esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell'attendibilità delle fonti, al fine di evitare di esporre un terzo ad un ingiustificato discredito, anche con l'assunzione di iniziative volte ad elidere eventuali profili penalmente rilevanti." (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10252 del 12/05/2014 (Rv. 631162 - 01).

Il direttore avrebbe, dunque, dovuto verificare la verità dei fatti posti a base della critica e, non avendolo fatto, è responsabile dei danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa derivata dalla pubblicazione dell'articolo.

Al contrario, non è possibile ritenere, non essendo emerso alcun elemento nel senso di ritenere sussistente un dolo generico, neppure nella specie del dolo eventuale, in capo al convenuto Travaglio, che egli abbia concorso dolosamente nel delitto di diffamazione.

9. Deve quindi procedersi alla liquidazione del risarcimento del danno spettante all'attore, tenuto conto dei limiti entro i quali è stata riconosciuta la portata diffamatoria dell'articolo in questione e secondo i criteri dettati dalle tabelle milanesi sul punto....

Detti criteri sono: notorietà del diffamante; carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato; natura della condotta diffamatoria; reiterazione della condotta; collocazione dell'articolo, spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo; intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione; mezzo

di diffusione; risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie; natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato; reputazione già compromessa (es. ampio coinvolgimento in procedimento penale).

In base a detti criteri, la diffamazione viene, nelle tabelle milanesi, collocata in cinque diverse categorie: diffamazione di tenue, modesta, media, elevata ed eccezionale gravità.

Per la prima categoria, il risarcimento va da euro 1.175,00 ad euro 11.750,00; per la seconda, da euro 11.750,00 ad euro 23.498,00; per la terza, da euro 23.498,00 ad euro 35.247,00; per la quarta, da € 35.247,00 ad euro 58.745,00; per la quinta, da € 58.745.

Considerato che l'attore era sì un soggetto noto al pubblico – proprio per le stesse vicende rievocate nell'articolo – e che ricopriva incarichi istituzionali, ma che egli era in pensione, che si tratta di un singolo articolo, che l'articolo era collocato sì in un giornale a tiratura nazionale ma alle pagg. 14 e 15 della sezione di cronaca, in basso, che non risulta che la notizia abbia avuto grande risonanza mediatica, che non sono state provate conseguenze particolari sulla vita del diffamato e, infine, che la reputazione del diffamato era già in parte compromessa a causa dei procedimenti penali di cui si è dato conto, si ritiene equo collocare l'ipotesi diffamatoria in discorso nella categoria delle diffamazioni di modesta gravità.

In conclusione, e tenuto conto di tutto quanto sopra evidenziato, il risarcimento del danno va liquidato in € 12.000,00, da devalutarsi alla data dell'evento e da rivalutarsi con interessi alla data della presente decisione (cfr. S.U. 1712/1995).

10. *Va aggiunta, ai sensi dell'art. 12 l. n. 47/1948, la somma di € 2.400, pari a 1/5 dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno (importo tendenzialmente calcolato in una percentuale da 1/8 a 1/3 del risarcimento liquidato a titolo di danno, secondo le tabelle milanesi)...*

11. ***Vista la richiesta attorea e ritenuti sussistenti i presupposti per un risarcimento in forma specifica, in applicazione dell'art. 2058 c.c. va disposta la condanna dei convenuti alla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza in una pagina a scelta dei convenuti del quotidiano con un richiamo in prima pagina ("si pubblica a pag. x il dispositivo della sentenza n. ____ del Tribunale di Ravenna relativa all'articolo apparso su questo giornale in data***

8.8.2021”), con l’indicazione che sarà possibile leggere la sentenza per esteso in un’apposita sezione online del giornale.

Nell’edizione online, all’apertura della pagina web, dovrà comparire un pop up recante la seguente dicitura: "clicca qui per leggere la sentenza per esteso relativa all’articolo apparso su questo giornale in data 8.8.2021”.

La pubblicazione dovrà avvenire per 3 giorni consecutivi.

Si ritiene di disporre la condanna alla pubblicazione solamente sul Fatto Quotidiano e non anche su altre testate, non risultando che la notizia falsa su cui si fonda la critica sia stata ripresa da altri quotidiani.

12. *Le spese legali vanno liquidate come da dispositivo.*

Prima di illustrare i motivi per i quali i capi della sentenza che hanno riconosciuto la responsabilità degli appellanti e li hanno condannati devono essere riformati, con conseguente ed integrale rigetto della domanda, è utile sintetizzare i pochi fatti, rilevanti ai fini del decidere, essendo gli altri facilmente desumibili dall’articolo e dall’impugnata sentenza, anche nelle parti non trascritte.

3. I FATTI.

Com’è chiaramente desumibile fin dal titolo –“*IN CATTEDRA A PAVIA- Mancini insegna quel segreto di Stato che lo salvò due volte*”- nonché dal sommario, collocato all’interno del testo –“*PARADOSSI- L’ex Sismi in aula ha dimenticato di citare il caso Abu Omar*”- l’articolo per cui è causa, di natura squisitamente critica, aveva ad oggetto la lezione, realmente tenuta dall’attore, d’ora in avanti anche l’appellato presso l’Università di Pavia, su un argomento, il segreto di Stato, sul quale egli, secondo il giornalista, aveva una certa competenza specifica, non solo per aver fatto parte dei servizi segreti italiani per tutta la sua vita professionale, ma anche, rilevava il giornalista, per averne beneficiato due volte: **il fatto storico, da cui la critica trae spunto, è vero** e lo stesso appellante lo ha documentato.

Tale presupposto, com’è noto e per costante giurisprudenza, legittima le censure argomentate che da esse traggono spunto.

Perciò, solo la lettura in malam partem dell’inciso, riguardante la seconda apposizione del segreto di stato, legittimamente patrocinata da controparte, ma fatta propria in violazione

di legge dal Giudice a quo e la individuazione di un fatto diverso e non menzionato nell'articolo ha consentito di considerare violato il limite della verità, in relazione al diritto di critica e di negare, così, l'applicazione della conseguente scriminante all'autore dell'articolo, che ha adempiuto all'onere di provare i fatti storici, da cui ha preso spunto la critica che ha svolto.

È vero, infatti, che il 7 ottobre 2021, presso l'Università di Pavia (**cfr. doc. 2 fasc. I parte**) l'appellante aveva tenuto una lezione sul segreto di Stato, come anche altri media avevano raccontato (**cfr. doc. 3 e 4 fasc. I parte**) dando altresì notizia che, a causa di tale scelta, l'ex PM Armando Spataro, professore a contratto presso la facoltà di giurisprudenza nello stesso ateneo, aveva lasciato l'incarico, in polemica per quella presenza (**cfr. doc. 5 fasc. I parte**).

È vero che il processo per concorso nel sequestro pluriaggravato di Abu Omar, in cui era l'appellato era imputato, si era concluso, dopo una condanna a 9 anni di reclusione, non con la sua assoluzione nel merito bensì, giusto ricorso dei suoi difensori, interposto per la illegittima utilizzazione di notizie coperte da segreto di Stato e travisamento delle sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione, perché l'azione penale non poteva essere proseguita per l'esistenza del segreto di Stato (**cfr. doc. 6 di controparte**).

È vero che il c.d. processo Telecom, che lo vedeva imputato di associazione per delinquere, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, si era concluso con sentenza di non luogo a procedere, in massima parte per l'apposizione del segreto di Stato, giusto il suo dispositivo: *"Improcedibilità con la formula della non commissione del fatto per il reato associativo sub 1) e con formule diverse relative ai reati di rivelazione di segreti ex art. 326 c.p. (capo 15) e di corruzione (capo 16) correlate ai 33 casi di pratiche o dossier formati con il contributo informativo di Mancini: insussistenza del fatto per tre pratiche cui risulta estraneo un qualsiasi contributo dell'imputato; improcedibilità per l'esistenza di segreto di Stato per dieci pratiche non supportate da dati diversi da quelli desumibili dalle notizie secretate dal Capo del Governo; prescrizione ovvero non commissione del fatto per venti pratiche per le quali è possibile rinvenire in atti fonti integrative di prova non coperte da segreto, che però presentano profili di*

equivocità valutativa non forieri di esiti dibattimentali favorevoli alla pubblica accusa” (cfr. doc. 8 di controparte).

La cassazione avrebbe rigettato il ricorso, proposto dalla procura (cfr. doc. 6 fasc. I parte) confermando, in particolare, **l'improcedibilità dell'azione penale** per dieci delle partiche contestate, **per l'esistenza del segreto di Stato** e la prescrizione per le altre venti.

È vero infatti che, stando alla motivazione del Gup, il segreto di stato aveva di fatto comportato **non solo la improcedibilità** per i dieci capi che si fondavano, sul piano probatorio, solo su fonti coperte da quel segreto, ma anche **la prescrizione** degli altri venti che si fondavano, sempre sul piano probatorio, su quelle fonti e su altre non coperte dal segreto ma che, **da sole**, non avrebbero consentito una prognosi di condanna dell'imputato: l'estinzione del reato per prescrizione, com'è noto, **presuppone l'impossibilità di pervenire al proscioglimento nel merito**.

Dunque, il segreto di stato, aveva “salvato” l'appellato, sottraendolo a ben due processi, indipendentemente dal loro possibile e potenziale esito, rendendo ineludibile l'arresto immediato dell'azione penale e impossibile la condanna dell'imputato, cui il segreto lo aveva di fatto e potenzialmente sottratto.

Per concludere, in punto di fatto, per quel che qui rileva ove si eserciti il diritto di critica, come fatto dal giornalista, dunque, **è vero che, per ben due volte**, l'appellante ha beneficiato del segreto di Stato, quale causa di improcedibilità dell'azione penale, promossa nei suoi confronti ed è stato così **salvato** dai relativi processi, **oltre che dalle possibili ed ipotetiche condanne**.

La domanda formulata nella presente sede, avuto riguardo al secondo processo, sarebbe stata, dunque, palesemente infondata, se il Giudice a quo non avesse offerto un'interpretazione dissonante dello scritto e del pensiero del giornalista, **non confortato da quel che ha scritto davvero**, prendendo le mosse **da un fatto non storico - rectius, in realtà una valutazione del Giudice a quo - diverso** da quello desumibile dall'articolo, quale presupposto in fatto del pensiero articolato.

..*.*.*

La sentenza va riformata, avuto riguardo ai capi con cui è stata accolta la domanda e quelli che hanno statuito in ordine alla pubblicazione del dispositivo della sentenza, per i seguenti motivi.

I MOTIVO

SI ECCEPISCE VIOLAZIONE DI LEGGE E/O DEI PRINCIPI IN TEMA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA, AVENDO IL GIUDICE A QUO FONDATA LA CONDANNA SU UN'INTERPRETAZIONE NON CONSENTITA DELL'ARTICOLO E DEL PENSIERO DEL GIORNALISTA, INDIVIDUANDO ERRONEAMENTE IL FATTO STORICO DA CUI AVEVA PRESO LE MOSSE E LA CUI CONDOTTA AVREBBE DOVUTO ESSER RITENUTA LEGITTIMA E INIDONEA A GENERARE DANNI RISARCIBILI, AVENDO LO STESSO ESERCITATO LEGITTIMAMENTE IL DIRITTO DI CRITICA. SI ECCEPISCE IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CHE RISULTA CONTRADDITTORIA ED APODITTICA.

Le premesse da cui il Giudice a quo ha preso le mosse, per accogliere la domanda, negando la invocata scriminante, sono errate in punto di fatto e di diritto.

Com'è noto, infatti, il segreto di stato, se apposto su atti e documenti, impedisce al giudice di accertare la verità dei fatti, di valutare le prove a carico dell'imputato, di processarlo e di condannarlo, prognosi infausta quest'ultima impossibile da formulare per chiunque, trattandosi appunto di atti, documenti e prove inaccessibili.

È evidente, dunque, che esso di norma interviene subito o all'esito delle indagini e "salva" l'imputato dal processo, paralizzando l'azione penale e impedendo che esso possa celebrarsi o fermandolo.

Raramente, dunque, esso giunge a salvarlo anche dalla condanna, in genere neppure ipotizzabile o preventivabile, in difetto di elementi utilizzabili a tal fine.

Solo quando esso viene apposto quando il giudizio è in stato avanzato, rendendo inutilizzabili atti, documenti e prove, già note ai giudici e alle parti, come avvenuto per il processo per il sequestro di Abu Omar, la prognosi sulla eventuale condanna risulta più agevole, come il Giudice a quo ha fatto, traendo tale personale convinzione dalle sentenze, emesse nel corso del processo, prima della apposizione del segreto di stato, ma elaborando un pensiero che

non era quello del giornalista, così come desumibile dal suo articolo.

È vero che a quel processo, proprio per la sua particolare natura e per il momento in cui era intervenuto il segreto di stato, il giornalista ha dedicato spazio e attenzione, ma questo non vuol dire affatto che, presumendo una condanna certa, egli abbia scritto o insinuato che quel segreto aveva salvato l'appellato da quell'esito infausto, dandolo per certo.

È palese, perciò, che quella assai particolare situazione non possa essere in alcun modo assimilata – né lo ha fatto il giornalista – alla vicenda c.d. Telecom, dove il segreto è stato apposto in modo assai tempestivo, impedendo qualsivoglia valutazione, che andasse oltre quello che il portato probatorio utilizzabile assai limitato consentiva di fare.

Il solo profilo che li accomuna, dunque, è l'intervento del segreto di stato e le conseguenze favorevoli che in entrambi i casi ne erano derivati per l'interessato.

Mai, dunque, il giornalista avrebbe potuto intendere, per quel che riguarda quest'ultimo processo, quel che il Giudice a quo gli ha messo in bocca, anzi sulla penna, vale a dire che il segreto di stato aveva salvato l'appellato da una sicura condanna, senza avere avuto, né esposto alcun elemento per farlo.

E se quest'esito avrebbe potuto desumersi, **come fatto anche dal Giudice a quo, ma senza che sia mai stato scritto**, sulla scorta della ricostruzione puntuale, operata nell'articolo, del caso Abu Omar, è da escludersi che analogo ragionamento possa aver interessato anche la seconda vicenda che, perciò, non viene ricostruita, ma solo menzionata nell'articolo, per quel solo dato in comune con la prima.

Mai il giornalista ha parlato di salvataggio alludendo ad una condanna più o meno sicura, come asserito nell'impugnata sentenza, questa interpretazione non è sorretta dal testo dell'articolo, in cui la vicenda Telecom è citata, senza alcun particolare, **lo si ripete**, solo perché l'apposizione di quello stesso segreto aveva sottratto e per la seconda volta l'appellato ai suoi giudici.

Apodittica e immotivata, dunque, è la motivazione nella parte in cui, prima individua il fatto storico, la cui esistenza avrebbe scriminato la condotta del giornalista, non nella duplice apposizione del segreto di stato, ma nella sicura condanna dell'appellato, da cui esso per due volte lo avrebbe salvato; e poi, svolgendo un improbabile sillogismo fra il primo e il secondo processo, afferma che mentre la condanna certa per il caso Abu Omar consente di

affermare il rispetto del limite della verità, l'improbabilità di analoga condanna per il caso Telecom, dalla quale l'appellato, perciò, non sarebbe stato salvato, costituisce violazione del limite della verità del fatto presupposto,.

Eppure, nella parte in cui aveva ricostruito i fatti, lo stesso Giudice a quo aveva offerto una corretta interpretazione del pensiero del giornalista, a proposito dell'appellato: *"Questi, in due occasioni, a dire del convenuto autore dell'articolo, era stato "salvato", cioè prosciolto, grazie a quel segreto di Stato sul quale era chiamato a svolgere una lezione", esattamente quel che era successo.*

E che il duplice proscioglimento fosse, nel contempo, l'esito obbligato dell'apposizione del segreto di stato, così dovendosi escludere in radice l'ipotesi di una condanna e una forma di salvataggio dal processo e da possibili esiti nefasti **è quel fatto certo e documentato**, da cui il giornalista ha preso le mosse.

La forza assertiva dei capi impugnati, che seguono quello appena ricordato e che lo contraddicono, dando luogo a una **palese ed insanabile contraddizione interna**, non trova alcun riscontro nel testo e nella logica, di tal che il travisamento della condotta, mediante la sua interpretazione non consentita in malam partem non avrebbe potuto essere più evidente, fin dall'esordio: *<non possono residuare dubbi, per il fatto che l'espressione "salvato dal segreto di Stato" implica necessariamente che Marco Mancini non sia stato riconosciuto colpevole solamente grazie al segreto di Stato e che, quindi, era in realtà colpevole degli illeciti richiamati nell'articolo>.*

In prosieguo tale affermazione viene più volte ribadita e sempre in forma apodittica, avendo il Giudice a quo ricavato la sua convinzione dalla diversità delle due vicende processuali:

Come già detto, l'assunto da cui parte il giornalista è che Marco Mancini fosse colpevole di fatti penalmente rilevanti in entrambi i processi, e che abbia evitato la condanna soltanto perché il segreto di Stato ha impedito di considerare delle fonti di prova da cui emergeva la colpevolezza.

6. Con riguardo alla prima vicenda giudiziaria, ritiene il giudicante che l'onere della prova gravante sui convenuti debba ritenersi raggiunto....

Depurata l'espressione "salvato dal segreto di Stato" dagli accenti accattivanti del linguaggio giornalistico, è dunque sostanzialmente vero, secondo la nozione di verità sopra delineata e

secondo la soglia di prova qui richiesta, che Marco Mancini sia stato assolto a causa del segreto di Stato.

8. Non risulta, invece, rispettato il requisito della verità relativamente alla seconda vicenda giudiziaria richiamata nell'articolo.

Si è già detto che anche rispetto a tale vicenda il giornalista ritiene che Mancini fosse stato salvato dal segreto di Stato; e l'espressione "salvato dal segreto di Stato", infatti mai utilizzata dalla difesa dei convenuti, che adoperano quella maggiormente neutra di "beneficiario del segreto di Stato", veicola in modo inequivocabile la notizia che, altrimenti, Mancini sarebbe stato ritenuto colpevole.

Ebbene, ripercorrendo anche in tal caso l'iter giudiziario, stavolta in alcun modo descritto dall'articolista, emerge che così non è perché non si desume che il Mancini fosse colpevole rispetto ai reati ascritti e che invece sia stato assolto per via dell'inutilizzabilità delle fonti di prova dovuta al segreto di Stato".

I capi che precedono e che qui si impugnano contrastano con il principio generale, secondo cui il giornalista deve rispondere di quel che ha scritto, essendo inibito al giudice una forzatura o un'interpretazione che ne travisi il pensiero, attribuendogli fatti o opinioni mai espressi:

*"In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'aggressione alla dignità comune o sociale della persona può essere individuata sia nel contenuto delle espressioni usate, cioè nel concetto negativo formulato, sia nella sola forma, se oggettivamente ed inequivocamente offensiva di quel decoro minimo che è patrimonio morale di tutti. Nell'una e nell'altra prospettazione, però, **l'interpretazione della frase deve essere obiettiva e concreta, e non suggestiva ed astratta**, di guisa che possa ricavarsi la convinzione, secondo l'id quod plerumque accidit, di una coincidenza dell'opinione personale del soggetto passivo, di per sé decisiva soltanto per perimetrare le doglianze penalmente apprezzabili, con il comune sentire della gente in ordine all'offensività delle espressioni incriminate. **Non è consentito al giudice**, infatti, integrare il pensiero dell'agente, manifestato con completezza, senza insinuazioni, né ricercare conclusioni negative, **forzando, in malam partem**, i limiti formali e concettuali risultanti dal senso palese e dal tenore espressivo, grammaticale e sintattico delle frasi. Ciò che rileva è l'intrinseca o estrinseca offensività dello scritto, la quale non può*

*essere individuata, **surrettiziamente**, nella congettura di ermetiche intenzioni, non ricavabili, secondo la diligenza del lettore medio, dai concetti espressi e dalle parole usate. Per la grossolana forzatura in malam partem, la surrettizia interpretazione, del tutto estranea al contesto comunicativo, al significato letterale e al senso palese della frase che, a contenuto delimitato, non espansivo né insinuante, suona, oggettivamente, collegata all'espressa esigenza di <ridurre lo spazio in video e sui giornali> come critica all'esposizione pubblica di alcuni magistrati. La manifesta illogicità si traduce, sul punto, in difetto assoluto di motivazione e, quindi, in violazione della legge penale per l'errato inquadramento, sanzionabile ex art. 620 lett. 1) cpp, della fattispecie concreta, certa e incontrovertibile, in quella legale, per la non offensività dell'attribuzione di un atto rientrante nell'esercizio del diritto costituzionale di manifestazione del pensiero e, comunque, per l'omessa subsunzione della stessa, contenuta nella forma, nell'emissione prevista dall'art. 51 c.p.). (così, Cass. Sez. V penale, 24 settembre 1998, n. 1584, ric. Gugliotta)“(così, Corte cass. Sez. V penale, 24 settembre 1998, n. 1584):*

<<3.4. Si osserva, a questo punto, che, quanto al titolo, l'accostamento che si rinviene è tra l'intrapresa, da parte del M., di un'attività nel settore turistico, attraverso una società alla quale era stata comminata una multa per abusivismo: che la multa fosse stata inflitta per una violazione amministrativa è specificato nel sommario e nel successivo contenuto dell'articolo, in cui sono esplicitate molto chiaramente le ragioni della sanzione, anche attraverso il richiamo a un'intervista al Comandante della Polizia Locale, ovvero l'aver destinato un'area di sosta a un parcheggio per camper, senza avere preventivamente conseguito il preventivo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative.

La notizia veicolata attraverso la pubblicazione in questione afferiva, allora, con assoluta evidenza, a una sanzione inflitta alla società Portomario s.r.l. per l'abusiva destinazione dell'area di sosta a un'attività non assentita, perché non assistita dalla necessaria preventiva autorizzazione comunale; nulla autorizzava, nel titolo, nel sommario, e neppure nel corpo dell'articolo, la diversa conclusione che fosse stata inflitta una sanzione penale per illeciti edilizi, in assenza di un qualsivoglia, anche solo implicito, riferimento a una tale eventualità. Dissente il Collegio dalle valutazioni della Corte di appello, che attribuisce al lettore medio l'assimilazione della parola "multa" a una sanzione penale, bastando osservare che, invece,

nell'esperienza di qualsiasi cittadino, il predetto vocabolo evoca, piuttosto, una contravvenzione al codice stradale. Del pari ingiustificata l'assimilazione della parola "abusivismo" agli illeciti di natura edilizia, giacché - sempre riferendosi al lettore medio - l'abusivo, per comune cognizione, è proprio chi svolge senza autorizzazione un'attività (venditori ambulanti, gestori di spiagge, e così via) o accede senza titolo in un qualche luogo.

I Giudici di merito, invece, hanno offerto una interpretazione che è frutto di una non consentita forzatura in malam partem, proponendo una lettura surrettizia del testo, del tutto estranea al contesto comunicativo, al significato letterale e al senso palese delle frasi incriminate (Sez. 5, n. 11928 del 24/09/1998 Rv. 212365) che, invece, per il contenuto delimitato, non esorbitante né insinuante, suonano, oggettivamente - depurate da arbitrarie manomissioni - collegate all'espressa, legittima, esigenza di rappresentare la parabola imprenditoriale e politica della persona offesa, anche attraverso il riferimento a gravi delitti dei quali egli era stato già accusato dalla Procura di Milano, patendo anche la detenzione in carcere, salvo poi a venire assolto nei successivi gradi di giudizio.

Cosicché la lettura che i giudici di merito hanno dato delle parole incriminate e dello stesso contenuto dell'articolo risulta del tutto arbitraria, perché l'articolo, che si presentava come un'inchiesta svolta dal M. - fin dal suo titolo - aveva posto in luce l'argomento trattato, ovvero il salto di qualità compiuto, dall'imprenditore M. - nonché homo publicus, per avere amministrato, quale vicegovernatore, la Regione Lombardia - passando dal tradizionale settore della sanità, a quello turistico - alberghiero e del divertimento, che è esattamente l'ambito in relazione al quale la sanzione era stata inflitta dai vigili urbani, così come riportato nell'articolo, e cioè che la Portomario s.r.l. era stata sanzionata sì per un'attività abusiva, ma non di natura edilizia e neppure per un illecito avente rilievo penale.

La sentenza impugnata si traduce, dunque, in un errato inquadramento della fattispecie concreta in quella legale, non ravvisandosi il contenuto offensivo che risulta attribuito dai giudici di merito, i quali, tuttavia, vi sono giunti, come si ripete, solo attraverso una mistificante lettura dello scritto.>> (così Cass. pen., Sez. V, 13 ottobre 2022, n. 503).

La violazione commessa è macroscopica e l'interpretazione offerta non è confortata neppure

dal riferimento al lettore medio del quotidiano, che mai può esser stato indotto a credere, leggendo l'articolo, che il salvataggio di cui l'appellato aveva beneficiato avesse a che vedere con la sua certa condanna, evitata solo grazie al segreto di stato:

<<In tema di diffamazione, onde apprezzare la diffamatorietà di quanto pubblicato (nella specie, trattavasi dell'abbinamento titolo/fotografia) il riferimento al concetto di "lettore medio" per inferirne il giudizio di lesività dell'altrui reputazione non può farsi coincidere con il concetto di "lettore frettoloso", incapace cioè di andare oltre la lettura di titoli e foto, giacché, al contrario, per "lettore medio" deve intendersi un soggetto comunque perspicace e capace di individuare il reale significato delle espressioni utilizzate nel contesto narrativo (da queste premesse, è stata esclusa la diffamatorietà, invece ritenuta in sede di merito, rispetto alla pubblicazione di un articolo che evocava una condotta penalmente rilevante di un medico, corredato da una fotografia che ritraeva altro professionista intento a prestare la sua opera: la Corte ha ritenuto che il "lettore medio" non avrebbe potuto confondere le due situazioni e attribuire al professionista ritratto la condotta dell'altro medico condannato)>> (Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 2019, n. 10967);

"In tema di diffamazione, il contenuto allusivo e insinuante di uno scritto o di una frase pronunciata non assume rilevanza penale nel caso in cui non sia immediatamente e inequivocabilmente percepibile - la valenza diffamatoria, si intende - secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell'uomo medio (Sez. 5, n. 1365 del 9/11/2022).

Se il Giudice a quo, come avrebbe dovuto fare, anche tenendo conto delle ragioni critiche, per le quali il segreto di stato era stato evocato, avesse attribuito, come fatto nell'incipit della sentenza, a quel riferimento la giusta valenza, avrebbe dovuto riconoscere il rispetto del limite della verità del fatto, tenuto conto della natura dell'intervento e rigettare in toto la domanda, dovendosi riconoscere che il proscioglimento, in entrambi i casi, era il solo esito possibile dei due processi, così rimanendo l'appellato sottratto ad una, rectius salvato da una possibile condanna.

Si confida che Codesta Corte voglia riformare i capi impugnati, rigettando in toto la domanda e disponendo che l'appellato restituisca le somme, che gli verranno erogate, in esecuzione dei capi della sentenza, inerenti i profili economici. Inoltre, quale conseguenza

dell'accoglimento del presente motivo, venendo meno i presupposti, si confida che Codesta Corte voglia riformare anche i capi della sentenza con i quali il Giudice a quo ha condannato l'appellante Gianni Barbacetto al pagamento della somma di € 2.400/00, ai sensi dell'art. 12 Legge Stampa; quello con il quale ha ritenuto sussistere in capo all'appellante Marco Travaglio una responsabilità, ex art. 2043 c.c., per concorso colposo omissivo in relazione al medesimo fatto; quello con il quale è stata riconosciuta la responsabilità, ex art. 11 n. 47/1948 in capo dalla Società Editoriale Il Fatto Spa.

II MOTIVO

LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA È STATA DISPOSTA CON MODALITÀ INEDITE E INUTILMENTE AFFLITTIVE PER GLI APPELLANTI CON VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. NON RIENTRANDO LE STESSE NELLA RELATIVA DOMANDA. SI ECCEPISCE ALTRESI' IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

L'appellato e solo nelle conclusioni, rassegnate in calce all'atto di citazione, si era limitato a chiedere l'adeguata pubblicazione della sentenza di condanna.

Il Giudice a quo, pur avendo ritenuto la diffamazione di modesta entità e liquidato un risarcimento parametrato sul minimo della relativa tariffa e pur avendo evocato una richiesta attorea assai più modesta, ha stabilito che andasse *"disposta la condanna dei convenuti alla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza in una pagina a scelta dei convenuti del quotidiano **con un richiamo in prima pagina** ("si pubblica a pag. x il dispositivo della sentenza n. ____ del Tribunale di Ravenna relativa all'articolo apparso su questo giornale in data 8.8.2021"), con l'indicazione che sarà possibile **leggere la sentenza per esteso in un'apposita sezione online del giornale.***

Nell'edizione online, all'apertura della pagina web, dovrà comparire un pop up recante la seguente dicitura: "clicca qui per leggere la sentenza per esteso relativa all'articolo apparso su questo giornale in data 8.8.2021".

La pubblicazione dovrà avvenire per 3 giorni consecutivi", modalità queste ultime assai più consone a diffamazioni di entità tale da rendere un tale rimedio equo e consono agli effetti risarcitori in forma specifica ad esso attribuiti.

La statuizione, oltre che poco chiara e perplessa, sembrerebbe porre in capo agli appellanti

l'onere di pubblicare per tre giorni sia il dispositivo che il richiamo in prima pagina sull'edizione cartacea e di postare sull'home page del sito un rimando che indirizzi i lettori a tale provvedimento non è dato sapere per quanto tempo.

Ora il richiamo in prima pagina di un dispositivo, posto all'interno, non si è mai visto né sono a conoscenza degli appellanti precedenti, che confortino tale inedita iniziativa che finirebbe per costare loro, in termini di immagine e di irreversibilità degli effetti, assai più del danno liquidato, rendendo la condanna un dato incancellabile dalla memoria di utenti e lettori, anche in caso di auspicata riforma della sentenza.

Né tale decisione appare motivata al punto da rendere intellegibili e, quindi, impugnabili le ragioni di tale severità se, come lo stesso Giudice a quo ha stabilito, si sarebbe al più in presenza di una diffamazione di modesta gravità.

Dunque la statuizione è abnorme, di difficile esecuzione, stante la perplessità delle indicazioni fornite, di estremo impatto agli occhi di lettori e utenti, del tutto immotivata e inutilmente afflittiva.

In caso di conferma della condanna, dunque, ove la pubblicazione del dispositivo fosse ritenuta ineludibile, si chiede che Codesta Corte voglia disporre che essa avvenga con le modalità ordinarie: il dispositivo della sentenza pubblicato una sola volta all'interno del quotidiano e la motivazione postata sul sito, senza alcun richiamo sulla home page, a disposizione degli utenti per un massimo di tre giorni.

SI FORMULA ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTIVITA' DEI CAPI DELLA SENTENZA CHE HANNO DISPOSTO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA AI SENSI DEL NOVELLATO ART. 283 C.P.C.

Le argomentazioni ed i motivi di impugnazione che precedono rendono evidenti i macroscopici errori e le innumerevoli contraddizioni, presenti nella motivazione, sia quanto alla insussistenza della scriminante del diritto di critica, sia quanto alle modalità di pubblicazione del dispositivo della sentenza che discende appunto dalla suddetta decisione, la cui riforma non potrà non essere disposta, sulla scorta di quanto dedotto ed argomentato.

In particolare, ove il Giudice a quo avesse esaminato ed utilizzato tutti gli elementi e le prove a sua disposizione ed avesse letto con attenzione l'articolo non avrebbe potuto che rigettare in toto la domanda, come si confida vorrà fare Codesta Corte.

In subordine e in ogni caso, una riforma dei capi che hanno stabilito le modalità di pubblicazione del dispositivo e della motivazione si impone.

È, dunque, ravvisabile il *fumus boni iuris*, che da solo regge la richiesta di sospendere l'esecutività di tali ultimi capi, in attesa della decisione.

A ciò si aggiunge, quanto al *periculum in mora*, che mentre l'esecuzione delle statuizioni economiche non comporta conseguenze irreversibili, essendo gli appellanti certi che l'appellato, in caso di soccombenza, restituirebbe le somme percepite in eccedenza, altrettanto non può dirsi dell'avvenuta pubblicazione del dispositivo della sentenza e della sentenza integrale sul sito, specie con le già ricordate modalità.

La pubblicazione del dispositivo e della sentenza con le suddette modalità, una volta effettuata, infatti, renderebbe del tutto inutile l'auspicata riforma.

Non vi sarebbe modo per gli appellanti, infatti, di "cancellare" gli effetti della pubblicazione, mentre si può escludere che un qualsivoglia pregiudizio potrebbe derivare a controparte, in caso di differimento della pubblicazione, **anche in ragione del tempo trascorso dalla pubblicazione dell'articolo de quo**, neppure mediante la pubblicazione del dispositivo e della sentenza di secondo grado.

Non sarebbe, infatti, possibile raggiungere tutti i lettori che dovessero aver letto dell'esito del giudizio di primo grado, ad anni di distanza e, dunque, riparare all'errata valutazione, contenuta nel relativo capo della sentenza impugnata, così rimanendo irrimediabilmente pregiudicati i loro diritti.

Sul punto, la Corte di Appello di Milano si è pronunciata, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa in primo grado, relativamente al capo in essa contenuto avente ad oggetto la pubblicazione per estratto del dispositivo della sentenza impugnata, ritenendo, nello specifico "*irreparabil*", le conseguenze "*derivanti dalla pubblicazione della sentenza impugnata non altrimenti emendabili all'esito della decisione*".

(doc. 2)

Sussistono, dunque, i presupposti affinché Codesta Ecc.ma Corte di appello voglia disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., nei limiti sopra esposti.

..*.*.*

Tutto ciò premesso, la Società Editoriale il Fatto spa, in persona del legale rappresentante p.t., Gian Battista Barbacetto e Marco Travaglio, rappresentati e difesi come sopra, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza,

In via preliminare:

- sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza **n. 226/2025**, emessa dal Tribunale di Ravenna nella causa n. 3570/2022 R.G., relativamente al capo 11) di cui al punto f) del dispositivo o, in subordine, procedere in tal senso, all'esito dell'udienza di discussione di cui si chiede sin d'ora la fissazione, prima dell'udienza di merito;

Nel merito:

in principalità:

- in riforma della sentenza di primo grado e segnatamente dei capi da 8) a 12) di cui ai punti da a) a f) del dispositivo, per i motivi dedotti nel presente atto, rigettare, perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, tutte le domande *ex adverso* proposte e, per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione, integralmente o nella misura che risulterà in eccesso a seguito della riforma, alla SEIF che l'ha anticipata, della somma, incassata in forza della sentenza di primo grado, con rivalutazione e interessi da applicare come nella sentenza di primo grado;
- in ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione di compensi e spese legali relativi al giudizio di primo grado in favore degli appellanti;
- con vittoria di spese, competenze e compensi di causa del presente grado giudizio;

in subordine:

- in riforma del capo 11) di cui al punto f) del dispositivo della sentenza impugnata, disporre

la pubblicazione del dispositivo della sentenza per una volta nelle pagine interne del quotidiano e della motivazione per tre giorni sul sito.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 9, comma V, L. 488/1999 e successive modifiche, nonché in forza dell'articolo 28 della L. 183/2011, che il valore del presente giudizio è pari a euro 14.400,00 e pertanto, il contributo unificato è di euro 355,50.

Si allegano:

- A)** fascicolo di parte di primo grado;
- B)** sentenza impugnata notificata
- C)** sentenza impugnata con attestazione di conformità

Si producono i seguenti documenti:

doc. 1) procura alle liti;

doc. 2) ordinanza 9 marzo 2022 Corte Appello Milano, Sezione II civile.

Milano - Bologna 7 maggio 2025

Avv. Caterina Malavenda

Avv. Mariachiara Giampaolo